

Regulamin sklepu internetowego aj printers

Data obowiązywania: [do uzupełnienia przed publikacją]

§ 1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem ajprinters.pl prowadzi aj printers Anna Jaros-Kucińska z siedzibą w Ziewanicach 11, 95-015 Główno, NIP: 7331289363.
2. Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: sklep@ajprinters.pl, telefon: +48 572 701 802.
3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, płatności, dostaw, reklamacji, zwrotów oraz prawa odstąpienia od umowy.
4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Dokumenty powiązane: Polityka prywatności i cookies (<https://ajprinters.pl/polityka-prywatnosci/>), Reklamacje (<https://ajprinters.pl/reklamacje/>), Regulamin zwrotów (<https://ajprinters.pl/content/12-zwroty>), Odstąpienie od umowy (<https://ajprinters.pl/odstapienie-od-umowy/>), Formularz odstąpienia ([\(pliki/dokumenty/formularz-odstapienia-aj-printers.pdf\)](#)), Informacja o zagrożeniach (<https://ajprinters.pl/informacja-o-zagrozeniach/>), Warunki gwarancji produktów THI (<https://ajprinters.pl/warunki-gwarancji-produktow-thi/>).

§ 2. Definicje

1. Sprzedawca - aj printers Anna Jaros-Kucińska.
2. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem ajprinters.pl.
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna dokonująca zakupu lub korzystająca ze Sklepu.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
6. Konto - indywidualny panel Klienta udostępniany po rejestracji.
7. Produkt - rzecz lub usługa dostępna w Sklepie, w tym produkt drukowany, materiał eksploatacyjny, akcesorium lub produkt wykonywany na zamówienie.
8. Produkt personalizowany - Produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji Klienta albo służący zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb.
9. Zamówienie - oświadczenie Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

§ 3. Usługi elektroniczne i wymagania techniczne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne polegające w szczególności na: udostępnianiu treści Sklepu, prowadzeniu Konta, formularzy kontaktowych i zamówieniowych, koszyka oraz newslettera, jeżeli jest dostępny.
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa obsługująca HTTPS, JavaScript i cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Klient jest zobowiązany korzystać ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem, w szczególności nie dostarczać treści bezprawnych, nie naruszać praw osób trzecich i nie podejmować działań zakłócających pracę Sklepu.
4. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z usługami elektronicznymi jest dostępna w dokumencie Informacja o zagrożeniach (<https://ajprinters.pl/informacja-o-zagrozeniach/>), Warunki gwarancji produktów THI (<https://ajprinters.pl/warunki-gwarancji-produktow-thi/>).
5. Informacje o plikach cookies są dostępne w Polityce prywatności i cookies (<https://ajprinters.pl/polityka-prywatnosci/>).

§ 4. Konto Klienta

1. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Rejestracja Konta wymaga podania danych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient zobowiązany jest podawać dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
3. Klient odpowiada za poufność danych logowania oraz za działania wykonane z wykorzystaniem Konta.
4. Klient może usunąć Konto w każdym czasie przez kontakt ze Sprzedawcą. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia danych, których dalsze przechowywanie wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń.
5. Sprzedawca może czasowo zablokować Konto w razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, Regulaminu lub bezpieczeństwa Sklepu.

§ 5. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem przerw technicznych.
2. Aby złożyć Zamówienie, Klient wybiera Produkt, dodaje go do koszyka, podaje dane wymagane do realizacji, wybiera dostawę i płatność, akceptuje Regulamin oraz potwierdza Zamówienie przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub równoważnym.
3. Przed złożeniem Zamówienia Klient otrzymuje informację o łącznej cenie, kosztach dostawy, podatkach oraz innych kosztach.
4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, przesłanego na adres e-mail Klienta albo w inny uzgodniony sposób.
5. Jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa w całości albo części, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i zwróci dokonane płatności w odpowiednim zakresie.

§ 6. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie

1. Klient odpowiada za treść, jakość techniczną, poprawność i zgodność z prawem materiałów przekazanych do realizacji Produktu personalizowanego, w szczególności plików graficznych, tekstów, znaków towarowych i zdjęć.
2. Klient oświadcza, że posiada prawa, licencje lub zgody niezbędne do wykorzystania przekazanych materiałów.
3. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, jeżeli materiały naruszają prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje albo wymagania techniczne produkcji.
4. Jeżeli realizacja wymaga akceptacji projektu, prace produkcyjne rozpoczynają się po akceptacji projektu przez Klienta. Akceptacja oznacza potwierdzenie poprawności treści, układu, kolorystyki, danych kontaktowych i innych elementów projektu.
5. Po akceptacji projektu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy możliwe do wykrycia przez Klienta na etapie zatwierdzenia projektu.
6. Różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitorów, technologii druku, rodzaju podłoża albo procesu produkcji, mieszczące się w granicach technologicznych, nie stanowią wady Produktu.

§ 7. Ceny i płatności

1. Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN). Jeżeli przy cenie nie wskazano inaczej, cena zawiera podatek VAT, gdy obowiązek jego naliczenia wynika z przepisów.
2. Koszty dostawy prezentowane są odrębnie przed złożeniem Zamówienia.
3. Dostępne metody płatności są prezentowane w Sklepie podczas składania Zamówienia.
4. Operatorem płatności elektronicznych może być Krajowy Integrator Płatności S.A. prowadzący system Tpay albo inny podmiot wskazany podczas składania Zamówienia.
5. Realizacja Zamówienia może rozpocząć się po zaksięgowaniu płatności albo po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, chyba że strony uzgodniły inaczej.
6. W razie braku płatności w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta.

§ 8. Dostawa i odbiór

1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przy Produkcie albo w koszyku wskazano inaczej.
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem przewoźników dostępnych w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
3. Termin realizacji Zamówienia wskazywany jest przy Produkcie albo w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Produktów personalizowanych termin może być liczony od dnia zaksięgowania płatności, dostarczenia kompletnych materiałów i/lub akceptacji projektu.
4. W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi albo osobie przez niego wskazanej, innej niż przewoźnik wybrany samodzielnie przez Klienta poza sposobami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę.
5. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, chyba że strony uzgodniły inaczej.
6. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania. W razie uszkodzeń należy postępować zgodnie z dokumentem Reklamacje (<https://ajprinters.pl/reklamacje/>) i sporządzić protokół szkody u przewoźnika.
7. W przypadku dostawy do automatu paczkowego, paczkomatu albo punktu odbioru Klient powinien sprawdzić stan przesyłki niezwłocznie po jej odbiorze. W razie stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia opakowania, zalania, zgniecenia lub braków Klient powinien wykonać dokumentację zdjęciową oraz zgłosić szkodę zgodnie z procedurą właściwego przewoźnika, a następnie przekazać zgłoszenie aj printers wraz z dokumentacją.
8. Szczegółowe zasady postępowania przy przesyłkach uszkodzonych, w tym odebranych z automatów paczkowych, paczkomatów i punktów odbioru, opisuje dokument Reklamacje (<https://ajprinters.pl/reklamacje/>).

§ 9. Reklamacje, niezgodność towaru z umową i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z umową na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Reklamację można złożyć e-mailem na adres sklep@ajprinters.pl albo pisemnie na adres Sprzedawcy: Ziewanice 11, 95-015 Głowno.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Klienta, numer Zamówienia, opis problemu, żądanie Klienta oraz dokumentację umożliwiającą ocenę zgłoszenia, np. zdjęcia uszkodzeń, opakowania, etykiety przewozowej lub wydruki testowe.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania, o ile przepisy prawa nie przewidują innego terminu.
5. Szczegółowa procedura reklamacyjna, w tym procedura dla szkód transportowych i linki do protokołów przewoźników, znajduje się w dokumencie Reklamacje (<https://ajprinters.pl/reklamacje/>).
6. Jeżeli Produkt jest objęty gwarancją producenta, dostawcy, importera, dystrybutora lub gwaranta, jej warunki określa dokument gwarancyjny, opis Produktu albo informacja gwaranta. Uprawnienia z gwarancji są niezależne od ustawowych praw Klienta.
7. Dla produktów pochodzących z oferty THI Sp. z o.o. Sp.k. zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki opisane w dokumencie Warunki gwarancji produktów THI sprzedawanych przez aj printers (<https://ajprinters.pl/warunki-gwarancji-produktow-thi/>).

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny, chyba że zachodzi ustawowy wyjątek od prawa odstąpienia.
2. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia zawiera dokument Odstąpienie od umowy (<https://ajprinters.pl/odstapienie-od-umowy/>). Formularz odstąpienia jest dostępny w dokumencie Formularz odstąpienia (/pliki/dokumenty/formularz-odstapienia-aj-printers.pdf).
3. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Produktów personalizowanych, wykonanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11. Zwroty inne niż odstąpienie ustawowe

1. Zwroty wynikające z nadwyżki ilościowej, omyłkowej dostawy lub zwroty dobrowolne za zgodą Sprzedawcy odbywają się zgodnie z Regulaminem zwrotów (<https://ajprinters.pl/content/12-zwroty>).
2. Regulamin zwrotów nie ogranicza praw Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów o odstąpieniu od umowy, reklamacji lub niezgodności towaru z umową.

§ 12. Newsletter i komunikacja elektroniczna

1. Zapis do newslettera jest dobrowolny i odbywa się na podstawie zgody.
2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę i zrezygnować z newslettera poprzez link w wiadomości e-mail albo kontakt ze Sprzedawcą.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności i cookies (<https://ajprinters.pl/polityka-prywatnosci/>).

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest aj printers Anna Jaros-Kucińska.
2. Zasady przetwarzania danych, w tym cele, podstawy prawne, odbiorcy, okresy przechowywania oraz prawa osób, których dane dotyczą, opisuje Polityka prywatności i cookies (<https://ajprinters.pl/polityka-prywatnosci/>).

§ 14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, organizacji konsumenckich, mediacji albo stałych sądów polubownych.
2. Informacje o prawach konsumentów dostępne są na stronie Prezesa UOKiK.

§ 15. Ograniczenia odpowiedzialności i siła wyższa

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane siłą wyższą, awariami infrastruktury niezależnymi od Sprzedawcy, działaniami przewoźników albo innymi okolicznościami, za które Sprzedawca nie odpowiada.
2. Wobec Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy, w granicach dopuszczalnych przez prawo, jest ograniczona do rzeczywistej szkody i wartości Zamówienia, z którym związane jest roszczenie.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

§ 16. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, funkcjonalności Sklepu, metod płatności, sposobów dostawy albo danych Sprzedawcy.
3. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów przed wejściem zmian w życie.
4. Językiem umowy jest język polski. Prawem właściwym jest prawo polskie.